

1500177-71.2021.8.26.0415

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... bairro problemático em relação ao tráfico de drogas. Informou que receberam novas notícias de que o réu continua realizando o tráfico de drogas na cidade. Disse era um invólucro preto grande e que não se recorda se estava fracionado. Afirmou que fez apenas a guarda do preso e que o outro policial que pegou. Acrescentou que já tinha a materialidade do fato no lado de fora e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

2ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital - SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500177-71.2021.8.26.0415 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500177-71.2021.8.26.0415

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação penal em face de MAURÍCIO DA SILVA OLIVEIRA, nascido em 18/01/1999 e já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narrou, na inicial acusatória, que, no dia 28 de abril de 2021, por volta das 15h20min, na Rua Bolívia, n.º 15, centro, nesta cidade e Comarca de Palmital, o denunciado trazia consigo droga consistente em 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 98,24g, para fins de tráfico e que provoca dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (fls. 84/85). O réu foi notificado (fl. 95) e ofereceu defesa prévia (fls. 96/98).

A denúncia foi recebida em 21/09/2021 (fls. 100/101).

O réu não foi encontrado para citação (fl. 122), sendo decretada sua revelia (fl. 127).

Na fase instrutória, foi ouvida uma testemunha, sendo decretada a revelia do acusado (fls. 135/138).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência do pedido formulado na denúncia. Requereu ainda: a) a fixação da pena-base acima do mínimo legal; b) o estabelecimento de regime inicial fechado (fls. 142/145).

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese: a) a absolvição do acusado por

insuficiência de provas; b) concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 149/153).

É o relatório.

Decido.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas ou a presença de nulidade que deva ser conhecida de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, do boletim de ocorrência de fls. 03/05, dos termos de depoimentos de fls. 06/07, do auto de exibição/apreensão de fl. 08, do laudo de constatação de fls. 26/28, do exame químico-toxicológico definitivo de fls. 75/77 e das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime, por seu turno, foi comprovada por meio da prova oral produzida nos autos.

Nesse diapasão, a testemunha Everson Claro da Costa, policial militar, disse que, no dia, estavam em patrulhamento pelo Município. Disse que a sede é Assis, mas que patrulham outros municípios. Informou que observaram o réu próximo a uma moto e que ele foi abordado. Afirmou que ele não sabia explicar as coisas e, como não tinha nada, foi liberado. Disse que, posteriormente, observaram novamente a presença do réu que, ao perceber a presença dos policiais, enfiou objeto na cintura e saiu correndo. Acrescentou que deram ordem de parada, mas que ele correu mesmo assim e estourou um portão com o ombro para adentrar. Afirmou que como não o conheciam e para a ocorrência não tomar proporção maior, o réu foi acompanhado e no fundo da residência o réu soltou invólucro preto. Disse que o detiveram e que, com ele não tinha nada, mas que o Soldado Moreno arrecadou o objeto dispensado, que era pasta base. Afirmou que o réu admitiu que o entorpecente seria para venda. Disse que não foi necessário recolher provas na residência. Mencionou que esse crime ocorreu muito próximo a ginásio de esportes e projeto chamado Tobias Aguiar, sendo bairro problemático em relação ao tráfico de drogas. Informou que receberam novas notícias de que o réu continua realizando o tráfico de drogas na cidade. Disse era um invólucro preto grande e que não se recorda se estava fracionado. Afirmou que fez apenas a guarda do preso e que o outro policial que pegou. Acrescentou que já tinha a materialidade do fato no lado de fora e que o réu relatou não haver mais nada na casa.

O acusado, por sua vez, em sede policial, afirmou que:

"Que é usuário de maconha há aproximadamente 1 ano. Hoje estava em sua residência quando a polícia militar entrou no local, sem ter conhecimento do motivo. Afirmo que pouco tempo antes havia sido abordado pelos militares na rua. Afirmo que foi indagado pelos militares sobre uma pessoa que havia corrido para dentro do quintal de sua residência, mas sobre os fatos nada soube informar. Que a guarnição apresentou "um pacote preto" que não tem conhecimento do que se trata, mas que este pacote foi encontrado no quintal da vizinha. Que nunca realizou a prática de tráfico de drogas na cidade e não teve "nenhuma passagem" na polícia "nem mesmo quando menor". Relata que já estava com um machucado na perna tendo em vista que caiu de motocicleta, mas que a guarnição "tirou a casquinha" dos ferimentos e "tentou arrancar os pontos" dos machucados. Não possui filhos. Trabalha como servente de pedreiro e também em padarias. Por fim, que tem ciência que seu pai Moacir Pires de Oliveira foi comunicado de sua prisão.;" (fl.09).

Judicialmente, o réu não foi interrogado, sendo decretada a sua revelia.

O quadro probatório delineado acima permite a formação de juízo de convicção acerca da autoria e da materialidade delitiva, haja vista a comprovação de que o acusado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes.

Com efeito, o policial militar ouvido em juízo relatou, de modo coerente, que o acusado, após avistá-los, empreendeu fuga, sendo detido na sequência após tentar se desfazer de um pacote, o qual foi apreendido e foi constatada ser a substância posteriormente periciada e identificada como cocaína.

Ademais, na situação dos autos, as palavras do policial militar apresentam confiabilidade, porquanto não foram trazidos dados verossímeis que pudessem desaboná-las e não se vislumbra que teria qualquer motivo para prejudicar o réu.

Sobre o tema, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese"(AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

O C. Supremo Tribunal Federal também já asseverou que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)

Não se vislumbra, outrossim, irregularidade no ingresso no domicílio por parte dos policiais militares, haja vista que o crime em apreço possui natureza permanente, prolongando, por conseguinte, a situação de flagrante e atraindo, nessa medida, a autorização prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, mormente em face das fundadas razões para ingresso decorrente da apreensão dos entorpecentes e diante da atitude por ele levada a cabo pelo acusado após visualizar os militares e acima exposta.

Em casos recentes, o e. Tribunal de Justiça paulista decidiu no mesmo sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recursos defensivos - Nulidade - Ausência de autorização judicial para ingresso na residência - Denúncias anônima indicando que na residência ocorria tráfico de drogas - Fundada suspeita a justificar o ingresso dos policiais - Delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo - Tese de nulidade afastada" (TJSP; Apelação Criminal 1500458-85.2018.8.26.0559; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

"Tráfico de entorpecentes - Crime permanente - Ingresso em residência - Mandado judicial - Desnecessidade - Nulidade inexistente;" (TJSP; Apelação Criminal 1500369-83.2020.8.26.0594; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021)

Deve-se acrescentar que a quantidade de drogas apreendidas, a alusão sobre se tratar de pasta base, isto matéria-prima destinada à preparação de entorpecentes para a venda e a admissão do tráfico pelo acusado para os policiais permitem concluir, de modo cabal, que as drogas se destinavam ao comércio espúrio.

Observa-se, ademais, que não houve a caracterização de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do acusado e que este era imputável na data do delito e possuía consciência da ilicitude de sua conduta.

Frisa-se ainda a impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, porquanto os elementos probatórios produzidos indicam a mercancia espúria, consoante detalhado alhures, inexistindo, noutra banda, substrato mínimo a indicar que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal, sobretudo em face da menção realizada pelo réu em sede de inquérito de que seria usuário de substância diversa da apreendida (fl. 09).

A prova produzida não deixa dúvidas, portanto, de que o acusado praticou a infração penal descrita na inicial acusatória, devendo responder penalmente pela conduta praticada.

Reconhece-se, noutro giro, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois a certidão de fl. 29 indica a primariedade do

acusado e inexistem elementos indicativos de que o acusado integre organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, já que o mero cometimento de ação descrita no núcleo do tipo penal em questão não se mostra suficiente para afastar a aplicação da minorante em tela, consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em caso quejando:

"1. Revela-se ilegal a não aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 à condenada primária e sem antecedentes criminais surpreendida na posse de pequena quantidade de entorpecentes - 4 gramas de crack e 46 gramas de maconha - quando a Corte a quo, com base na conduta criminosa que lhe foi atribuída e pela qual findou condenada, concluiu que fizesse da traficância sua profissão, sob pena de considerar toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 uma situação incompatível com a aplicação da minorante em questão." (PEExt no HC 253.732/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 06/11/2013) .

Ressalta-se que do exame dos processos listados na certidão de fl. 30, relativos à Infância e Juventude, observa-se que em nenhum deles houve a aplicação de medida socioeducativa decorrente do reconhecimento da prática de ato infracional, mas tão somente a concessão de remissões como exclusões de processos (Processos n. 0000051-37.2017.8.26.0415, n. 0000345-26.2016.8.26.0415 e n. 0001046-84.2016.8.26.0415), além do registro das execuções decorrentes da aplicação de medidas socioeducativas por ocasião da concessão de remissão (Processos n. 0001104-53.2017.8.26.0415 e n. 0001300-57.2016.8.26.0415)

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática da conduta acima delineada, razão pela qual passo à dosimetria das penas, em atenção ao previsto no art.68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase do cálculo da sanção penal, em análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/06, observa-se que, embora a quantidade de drogas não seja exacerbada, a substância apreendida (cocaína) apresenta natureza especialmente lesiva, ao passo que as demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis. Assim, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, não estão presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na última fase, aplico a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, reduzindo a sanção penal em 2/3 (dois terços), de modo que a pena fica definitivamente fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Lei n. 11.343/06, art. 43), devido à ausência de maiores apurações sobre a situação financeira do acusado.

Estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a primariedade do acusado, as circunstâncias judiciais acima descritas e a quantidade de pena fixada.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, §2º), consistentes em (i) prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública a ser definida na fase de execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e (ii) pagamento de prestação pecuniária, prevista no artigo 43, inciso I, do Código Penal, a qual fixo, considerando a condição financeira do acusado, em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade a ser designada na fase executória.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu MAURÍCIO DA SILVA OLIVEIRA, como incurso no art. 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública a ser definida na fase de execução e pagamento de prestação pecuniária em 01 (um) salário mínimo, nos termos acima delineados, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário-mínimo vigente

ao tempo do fato.

Considerando o fato de o réu estar respondendo ao processo em liberdade e a quantidade de pena acima fixada, asseguro-lhe o direito de recorrer em liberdade. Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, esclareço que deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois se trata de crime de perigo abstrato, inexistindo vítima determinada.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.

Condene o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Proceda-se, em relação à droga apreendida, conforme determinado no art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Palmital, 25 de março de 2022.

JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA